

1511063-47.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2144961/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18182349 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

919/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2144961 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511063-47.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511063-47.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2144961/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18182349 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

919/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2144961 - 02º D.P. SUMARE, 919/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELENICIO MARCOS DOMINGOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

HELENICIO MARCOS DOMINGOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 94/95).

Defesa preliminar (páginas 126/129). Notificação (página 131). Recebimento da denúncia (página 132). Citação pessoal (página 170). Prova oral e interrogatório (páginas 227/228). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 227/228), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) ilegal invasão de domicílio; b) fragilidade probatória; c) atenuante da confissão; d) pena mínima; e) recurso em

liberdade (páginas 229/235).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva foi comprovada pela perícia química-toxicológica (páginas 195/197).

Quanto à autoria, os policiais militares Anderson Alves Marques e Rosevaldo Dezembro relataram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, em patrulhamento, abordaram o filho do réu, menor inimputável à época, e apreenderam, com ele, entorpecentes e dinheiro, tudo dentro de uma mochila. O adolescente admitiu, ali no calor dos acontecimentos, que as drogas lhe pertenciam e estavam sendo levadas para a sua casa. A abordagem ocorreu em via pública, defronte à residência. Quando o menor inimputável estava sendo colocado na viatura, para ser conduzido até a Delegacia de Polícia, aconteceu que o acusado, que já ostenta condenação criminal por tráfico de drogas (página 236), apareceu e assumiu que gerenciava a traficância, sendo que guardava e tinha em depósito aqueles estupefacientes apreendidos com o filho (páginas 227/228).

Então, importante realçar, em linhas gerais, que o denunciado, já reconhecido pela Justiça Criminal como traficante de drogas (página 236), afirmou, para os agentes públicos, que, mais uma vez, se entregou ao chamado comércio maldito, quanto aos estupefacientes apreendidos.

Pois bem, certo é que o filho adolescente transportava os entorpecentes para o pai, que estava à testa do tráfico, mantendo em depósito e guardando os estupefacientes.

O afã do réu de inquinar a atuação policial, inclusive tentando fazer acreditar que as drogas se encontravam no interior da casa, escancarou a falta de qualquer fato sério e verossímil que pudesse, realmente, ser alegado em busca da sua inocência.

Insulada, destarte, a negativa de autoria articulada pelo denunciado, em seu interrogatório judicial, que pretendeu, juntamente com o filho e a nora, ouvidos em audiência, distorcer o acontecido.

Conforme já deixei consignado antes e aqui se mostrou necessário repisar, porquanto o interrogatório caminhou em tal seara, toda a narrativa articulada em autodefesa buscou criar artificialmente a apreensão das drogas no interior da casa e, com isso, sinalizar a enganosa invasão ilegal de domicílio, sustentando-se isso nas palavras de pessoas absolutamente suspeitas.

Ocorre que os policiais militares garantiram, em seus desinteressados depoimentos, que o adolescente foi abordado do lado de fora da residência, quase chegando ao portão (páginas 227/228).

Por conseguinte, não se há falar em invasão de domicílio.

Inexistiu sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam o réu.

Pequenas divergências sobre circunstâncias laterais ao cerne da demanda criminal, como a existência ou não de outras pessoas nas imediações, são plenamente compreensíveis em razão do decurso de tempo e nada afetam a conclusão sobre a indisfarçável autoria criminoso provada em face do acusado.

Tudo isso considerado, inafastável a condenação, fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/2 (metade), ante a maior reprovabilidade da conduta, seja pela prática de delito contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, seja pela quantidade de droga com elevado efeito viciante e alucinógeno (1599 porções de cocaína), sem se deslembrar, também, dos maus antecedentes, conforme certidão de página 236 ("É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado - AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

Em segunda fase, ao revés do que sustentado pela Defesa, não houve confissão a justificar a correlata atenuante. O acusado negou a increpação que lhe foi lançada na prefacial.

Em terceira fase, inexistente causa de diminuição nomeada como tráfico privilegiado (os maus antecedentes afastam a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Ainda em terceira e última fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), à luz da dicção do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que a traficância se dava entre o réu e o adolescente, pai e filho dividiam as tarefas espúrias, um transportava, ao passo que o outro gerenciava e armazenava as drogas.

Por força da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra HELENICIO MARCOS DOMINGOS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A comunidade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente, a nosso sentir, da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA